

2

153

PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO No. 494.970-8, da Comarca de OURINHOS, sendo apelantes CHAVANTES AGROPECUÁRIA LTDA ME e OUTRO e apelado BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - DANESPA.

ACORDAM, em Sétima Câmara do Primeiro Tribunal de Alcada Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso.

1. Trata-se de embargos do devedor em execução de cédula de crédito industrial julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 28/42 afastando arguições quanto a fracasso dos planos de estabilização econômica do Governo, assunção da dívida pelo temor de ser protestada, refinanciamento compulsório do débito de acordo com a Resolução Nº 1.335/87

PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

3

fixados vigente no início de cada mês, composta do rendimento nominal das Letras do Banco Central - taxa fiscal e uma taxa efetiva de juros, para operações da mesma espécie, acrescida da mora de 1% ao mês e da multa de 10% sobre o débito em aberto até à efetiva liquidação da dívida.

A inicial do pedido executivo declina que na oportunidade do ajuizamento a taxa máxima de juros permitida pelo Bacen era de 57,18%.

5. A rigor não ocorre na cédula a cumulação da comissão de permanência com correção monetária, a não ser que, além dos encargos equivalentes ao rendimento nominal das Letras do Banco Central - taxa fiscal, ou de outro índice que vier a ser estabelecido pelo Governo Federal, que já corresponde à atualização monetária da dívida, o banco apelado se dispusesse a exigir em duplicidade a mesma verba, aplicando por uma segunda vez o mesmo índice ou outro equivalente, mas isto não se acha avençado no título, não figura no pedido executivo, nem poderia, pois a dupla correção é que é vedada e ilegal, por configurar o "bis in idem".

Os juros, à taxa máxima permitida pelo Bacen e informada na inicial da execução (57,18% ao ano), se não ultrapassado esse patamar, também não englobam verba de atualização, consubstanciando somente remuneração do capital.

PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

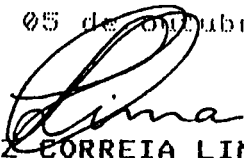
4

A cédula não prevê comissão de permanência e o que a r. sentença diz a ela corresponder ("maior taxa de encargos pós-fixados para operações de crédito, composta do rendimento nominal das Letras do Banco Central - taxa fiscal", conforme cláusula 5 de fls. 12/14 da execução) é exatamente a correção monetária pactuada.

7. Nestes termos negam provimento ao recurso.

Presidiu o julgamento o Juiz ÁLVARES LOBO (Revisor) e dele participou o Juiz PAULO GUIMARÃES.

São Paulo, 05 de outubro de 1993.


LUIZ CORREIA LIMA
Relator

138
7678
57

C E R T I D A O

CERTIFICO HAVER DECORRIDO O PRAZO LEGAL PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELAS PARTES.

SÃO PAULO, 10 DE novembro DE 1993.

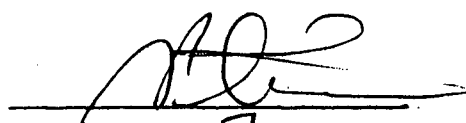

CARTÓRIO DA 7 CÂMARA

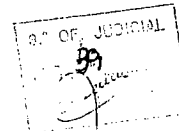
TERMO DE REMESSA

NESTA DATA FAÇO REMESSA DESTES AUTOS AO 3

OFÍCIO de diligência DA COMARCA DE

Quirinópolis
SÃO PAULO, 10 DE novembro DE 1993


CARTÓRIO DA 7 CÂMARA



3ª VARA DA COMARCA DE OURINHOS

PROCESSO Nº 841/87 - APENSO

alegação dos embargantes de que teria ocorrido anatocismo, visto que além de nada ter sido demonstrado no particular, nota-se que o contrato exequendo não contempla tal anomalia.

Na verdade, improcedem as alegações dos embargantes voltadas contra as taxas de juros estipuladas, bem como sua forma de contagem, visto que as taxas foram livremente pactuadas, sendo que sua forma de apuração, como reclamada pelo embargado, encontra apoio na disposição contida no inciso VI do artigo 14 do Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro de 1.969.

Por outro lado, irrelevantes os ataques encetados pelos embargantes contra os valores trazidos à colação pelo embargado quando da propositura da execução, na medida em que o "quantum" exequendo será apurado por cálculo a ser elaborado pelo Juízo com base no contrato, que, após manifestações das partes, deverá ser homologado por decisão.

A pretensão dos embargantes, na verdade, funda-se nos nefandos efeitos do "Plano Cruzado", que os atingiu, segundo alegam.

Com efeito, em que pese o fato de que, realmente, o "Plano Cruzado" (e seus complementos), trouxe sérias dificuldades e prejuízos a toda a população brasileira, inclusive, aos industriais que, acreditando nas profecias do Governo Federal assumiram encargos para alcançarem crescimento produtivo, não se pode olvidar, por outro lado, que assim agiram "sponte sua".

Se firmaram os embargantes compromissos na fase eufórica do "Plano Cruzado", quando, diga-se a bem da verdade, auferiram, também, largos lucros, o que como é público e notório ocorreu dada a onda de consumismo que

3ª VARA DA COMARCA DE OURINHOS

PROCESSO Nº 841/87 - APENSO

inflação constituiu evento imprevisível.

Como se vê, não tendo sido abalada a presunção de liquidez e certeza do título exequendo, os embargos não de ser repelidos, reconhecendo-se a obrigação do embargante de pagar o débito, como requerido na inicial da execução.

Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, julgo **IMPROCEDENTES** os presentes embargos, condenando os embargantes nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o montante da execução, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Ourinhos, 3 de maio de 1.991



JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

Juiz de Direito